

(별첨)

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 비개방정밀검사 관련 항해와 관련한 조건 기재에 관한 사항

소관부서 동해지사

조치부서 동해지사

내 용

1. 업무 개요

동해지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2025.11.28.부터 2026.2.27.까지 □□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 5톤) 등 2척의 선박검사결과 검사증서를 교부 하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선법 시행규칙」 제55조 제1항 제1호, [별표 8] 제2호 가목 및 [별표 16] 제3호 바목에는 총톤수 10톤 미만 어선은 기관을 들어내어 전부 개방하지 아니하고는 크랭크축 등의 검사를 시행하기 곤란한 특수한 구조(고속기관 등)의 주기관(동력전달 장치를 포함한다)과 보조기관은 정비 및 작동상태의 검사와 운전시간 등을 고려한 결과 양호하다고 판단되는 경우 기관에 대한 개방검사 준비를 최대 10년 동안 면제할 수 있도록 규정하고 있다.

다만, 「낚시 관리 및 육성법」 제2조 제7호에 따른 낚시어선을 제외한 총톤수 10톤 미만 어선 중 기관 개방검사를 받은 날부터 10년이 되는 시점과 15년이 되는 시점에 해양수산부장관이 정하여 고시하는 비개방정밀

검사방법에 따라 기관의 상태가 양호하다고 판단되는 경우 기관 개방검사를 받은 날부터 최대 20년을 넘지 않는 범위에서 해당 기관에 대한 개방검사의 준비를 면제할 수 있도록 규정하고 있다.

그리고 어선법 시행규칙 [별표 16] 제3호 바목 1) 및 「어선검사지침」 1.6.2-3. 자목에 따라 비개방정밀검사를 집행하여 기관 개방검사를 면제한 경우 어선검사증서 항해와 관련한 조건에 “「어선법 시행규칙」 별표 16 제3호 바목 1)에 따라 낚시어선업의 겸용을 금지함”을 기재하여 발급하도록 규정하고 있다.

따라서 검사 준비를 일부 면제한 어선에는 항해와 관련한 조건에 제한 조건을 부여하여 소유자, 운영자 및 유관기관에 검사정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 아래[표] “항해와 관련한 조건 부적정 현황”과 같이 검사보고서를 작성하였다.

[표] 항해와 관련한 조건 부적정 현황

구분	선박번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	00000000-00000000 (□□호)	2025.11.18.	정기검사	◦ 어선검사증서 항해와 관련한 조건에 “「어선법 시행규칙」 별표 16 제3호바목 1)에 따라 낚시어선업의 겸용을 금지함”을 누락함
2	00000000-00000000 (□△호)	2026.2.27.	정기검사	◦ 어선검사증서 항해와 관련한 조건에 “「어선법 시행규칙」 별표 16 제3호바목 1)에 따라 낚시어선업의 겸용을 금지함”을 누락함

위 업무를 부적정하게 처리한 원인을 조사한 결과 담당자의 업무착오가 주된 원인으로 확인되었다.

4. 조치할 사항

동해지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 발급된 어선검사증서를 회수하여 재발급하시기 바랍니다.(시정)